

**Nr. 32 Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten an den Stellvertreter des Führers.
12. Februar 1937**

R 5101/22169, Bl. 277 Reinkonzept
Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, Nr. 146¹

Beginn:
Beginn:

Betrifft: Beschwerde des kath[olischen] Bischofs von Aachen.

Zur gef[ä]h[li]gen Kenntnisaufnahme übersende ich Abschrift einer Beschwerde des kath. Bischofs von Aachen I.N.R 177/37 vom 4. Februar 1937², mit der Bitte um Stellungnahme.

Zu der Berufung des Beschwerdeführers auf das Reichskonkordat³ darf ich *grundsätzlich* folgendes bemerken:

Wenn der Staat auch formell durch seine, einst unter anderen Zeitumständen gegebene Unterschrift an die Konkordatsbestimmungen gebunden ist und diesen Bestimmungen nach Möglichkeit auch gerecht wird, so hat er sich mit seiner Unterschrift doch nicht *innerlich* identifiziert mit jeder einzelnen Vertragsbestimmung. Noch weniger bedeutet für die NSDAP die Konkordatsunterzeichnung eine innere Zustimmung zu jeder Konkordatsbestimmung. Jeder Vertrag – und das Reichskonkordat ist ein solcher – ist in gewissem Sinne ein Kompromiß, bei dem jeder Vertragspartner etwas daran gibt von seinen inneren Idealen und Zielen und etwas preisgibt von seiner äußeren Souveränität. Partei und Staat haben sich die einzelnen Konkordatsbestimmungen nicht innerlich zu eigen gemacht, so wenig, wie das die katholische Kirche getan hat. Wenn z. B. durch Art. 14 des Reichskonkordats das im kirchlichen Gesetzbuch festgelegte unumschränkte kirchliche Ämterbesetzungsrecht eingeschränkt ist⁴, so entspricht das weder dem inneren Wesen noch dem äußeren Gesetz der katholischen Kirche, die sich hier mit dem Konkordat eines, wenn auch nur kleinen Teils ihrer behaupteten Eigenrechtlichkeit und Eigengesetzlichkeit begeben hat. Der nationalsozialisti-

¹ Nach einer Abschrift in R 5101/21674, Bl. 284; ohne Nachweis des Bezugsschreibens.

² R 5101/22169, Bl. 274f. Die von Weihbischof und Generalvikar Herm. Jos. Sträter gez. Beschwerde war veranlaßt durch einen Vortrag des bremischen Bildungssenators E. R. v. Hoff über „die relig. Haltung der nordischen Rasse“, gehalten in Krefeld am 25. 1. 1937 vor dem NS-Führerkorps des Gaues Düsseldorf, in Anwesenheit von GL Florian und mitveranstaltet von der Landesstelle Düsseldorf des RMVP. Die ganze Tendenz des Vortrags, über den die Presse eingehend berichtete, sei dahin gegangen, „das angeblich wesensfremde Christentum als antideutsch hinzustellen“: „Hier treten also amtliche Stellen von Partei und Regierung offiziell ein in die Bekämpfung des Christentums, dessen moralische Kräfte nach dem Willen des Führers des Deutschen Reiches den Aufbau des Dritten Reiches wesentlich beeinflussen sollen. Es treten amtliche Stellen in eine Gegenpropaganda gegen den religiösen Glauben der katholischen Kirche ein, mit der der Führer des Deutschen Reiches ein Reichskonkordat abgeschlossen hat, das die Freiheit und das öffentliche Bekenntnis dieses Glaubens gewährleistet. Wir sehen darum in diesem Vorgehen eine direkte schwere Verletzung des Reichskonkordates, das doch auch als deutsches Reichsgesetz publiziert worden ist. [...] Welche unausweichlichen Folgerungen für die Kirche daraus erwachsen müssen, wenn ein Reichsministerium sich an einer propagandistischen Veranstaltung gegen das Christentum beteiligt, liegt auf der Hand. In diesem Vorgehen wird der offene Ausbruch des Kulturkampfes gesehen, und damit die Volksgemeinschaft, die doch mit allen Mitteln gefördert werden soll, vollständig zerschlagen.“

³ Vgl. Dok. Nr. 15 Anm. 3.

⁴ Art. 14 verbürgte der Kirche „grundsätzlich das freie Besetzungsrecht für alle Kirchenämter und Benefizien ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinden“, soweit nicht durch Länderkonkordate anders geregelt. Abs. 2 Ziff. 1 band die Einsetzung in geistl. Ämter an die dt. Staatsangehörigkeit und bestimmte Bildungsvoraussetzungen. Abs. 2 Ziff. 2 zufolge durfte den Bischöfen, Koadjutoren etc. die päpstl. Ernennungsbulle erst ausgehändigt werden, „nachdem der Name des dazu Ausersehenen dem Reichsstatthalter in dem zuständigen Lande mitgeteilt und festgestellt ist, daß gegen ihn Bedenken politischer Natur nicht bestehen“.

sche Staat hat aber mit dem Konkordat einen großen Teil seiner äußeren Souveränität preisgegeben, wie sich nunmehr nach den seit Konkordatsabschluß gemachten Erfahrungen mehr und mehr zeigt. Es kann vor allem der NSDAP nicht verwehrt werden, bei aller Anerkennung des formalen geltenden Konkordatsrechtes ihr inneres Wollen, ihre Ideale und Ziele solange darzulegen, bis zu einem günstigen Zeitpunkt durch den Staat die äußere Rechtslage an die inneren Grundsätze und Ziele der NSDAP angeglichen werden kann. Die kompromißlose Darlegung nationalsozialistischer Auffassungen kann jedenfalls nicht als „Verletzung des Reichskonkordates“ angesehen werden⁵.

I. A.
R[oth] 12. 2.

⁵ Der StdF (i. V. Bormann) antwortete dem RKiM am 15. 3. 1937, daß er die Ausführungen im vorlieg. Schreiben teile und die Beschwerde des Bischofs von Aachen „in dem von Ihnen vorgeschlagenen Sinne zu erledigen“ bitte: R 5101/22169, Bl. 289. Entsprechend beschied das RKiM den Bischof am 24. 3. (ebd. Bl. 290), es könne „weder dem Staat und noch weniger der NSDAP verwehrt werden, bei aller Anerkennung des geltenden Konkordatsrechtes, ihr inneres Wollen, ihre Ideale und Ziele, die vielfach nicht mit den Konkordatsbestimmungen übereinstimmen, darzulegen“. Vorausgeschickt war folg. Passus: „Es kann nicht der Sinn des Reichskonkordats sein, der römisch-katholischen Kirche den weltlichen Arm für allseitige Anerkennung ihrer dogmatischen Anschauungen zu leihen und eine Propaganda, die sich gegen römisch-katholische Auffassungen richtet, etwa mit polizeilichen Mitteln zu unterbinden. Die römisch-katholischen Prediger haben innerhalb des Kirchenraumes alle Möglichkeiten zur Vertretung und Verteidigung ihrer Dogmen. Den Volksgenossen, die entgegenstehende Auffassungen haben, darf aus Gründen der Parität und Gewissensfreiheit die Möglichkeit zur Vertretung ihrer Meinungen nicht genommen werden. Die Duldung nicht-katholischer religiöser Propaganda bedeutet in keiner Weise eine ‚direkte schwere Verletzung des Reichskonkordates‘, da hierdurch die Freiheit und das öffentliche Bekenntnis des römisch-katholischen Glaubens nicht behindert wird.“

Zitierhinweis

Nr. 32 Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten an den Stellvertreter des Führers. 12. Februar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d032>